

1500360-27.2020.8.26.0302
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO
Comarca: Jaú
Foro: Foro de Jaú
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 03/06/2022
... a jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos, a quantidade de droga, dentre outras, evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes - Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais quando os mesmos são ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Jaú
Foro de Jaú
1ª Vara Criminal
Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Jaú - SP - cep 17210-100
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500360-27.2020.8.26.0302 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500360-27.2020.8.26.0302 - Controle 2020/000392
Classe - Assunto
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
MARIANA ZANON
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2049839/2020 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 10156394 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 1058/20/406 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2049839 - DISE-DEL.SEC.JAÚ, 1058/20/406 - DISE- DEL.SEC.JAÚ, 2049839 - DISE- DEL.SEC.JAÚ, 1058/20/406 - DISE- DEL.SEC.JAÚ

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO

Vistos.

MARIANA ZANON, qualificada nos autos, foi denunciada e está sendo processada como incurso na pena do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, no dia 20 de fevereiro de 2020, por volta da 19h45min, na residência localizada na Rua Felício Litério, nº 165, no Jardim São José, neste Município e Comarca, foi surpreendida, guardando e tendo em depósito, para fins de tráfico, 10,57g de cocaína, em trinta e nove porções, 10,42g, na forma de uma porção bruta da referida droga, além de 30,53g de crack, em cento e quarenta e três porções, substâncias estas entorpecentes e que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em

desacordo com determinação legal e regulamentar.

Notificada (fl. 176), a acusada apresentou defesa prévia nas fls. 188/195.

A denúncia foi recebida em 09 de março de 2022 (fls. 204/206), com a designação de audiência de instrução e julgamento.

A ré foi citada (fl. 229).

Como medida de instrução criminal, foram ouvidas testemunhas e interrogada a ré.

Encerrada a instrução criminal, em alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, com a aplicação da diminuição da pena no mínimo legal.

A defesa da acusada, por sua vez, pleiteou a desclassificação do crime de tráfico para o previsto pelo artigo 28 da lei 11.343/2006. Subsidiariamente, teceu ponderações acerca da aplicação da pena (fls. 242/244).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A presente ação penal é procedente.

A materialidade do delito restou comprovada nos autos por intermédio do auto de prisão em flagrante delito de fl. 01, do boletim de ocorrência de fls. 09/11, do auto de exibição e apreensão de fls. 07/08, do auto de constatação preliminar de substância entorpecente de fls. 12/14, das fotografias de fls. 17/29 e 35, do comprovante judicial de fl. 111, do laudo pericial de fls. 112/115 e 230/234, bem como pelos depoimentos colhidos em juízo.

A autoria também é certa.

A testemunha Policial Militar Guilherme afirmou que sua equipe estava em patrulhamento pelo bairro São José. O local do fato é conhecido pela prática de tráfico, inclusive a casa em que realizada a ocorrência. Em frente à residência, encontrava-se Douglas, marido da acusada. Ele demonstrou nervosismo com a presença da equipe e, quando se aproximaram, Douglas tentou entrar na casa. Com ele nada foi localizado. O portão da residência, porém, estava aberto, e a ré estava na casa. Quando ela visualizou a abordagem, ela foi até a equipe. Questionada se com ela ou no interior da residência havia drogas, a acusada admitiu o tráfico. Levou a polícia ao interior da casa e apresentou os entorpecentes, bem como elevada quantia, em notas. No guarda-roupa da acusada havia uma porção bruta de cocaína e diversas embalagens. A droga que foi localizada na sala estava dentro de uma caixa preta, numa estante.

No mesmo sentido foram os dizeres da testemunha William.

A ré, ao ser interrogada, confessou a autoria do delito.

Como se vê, o conjunto probatório acostado aos autos confere a certeza necessária acerca da autoria e materialidade dos fatos imputados.

De acordo com os autos, após o recebimento de informações, a polícia militar se dirigiu à residência da acusada, momento em que a surpreendeu, guardando e tendo em depósito, 39 (trinta e nove) porções de cocaína e 143 (cento e quarenta e três) pedras de crack, acondicionadas no interior de uma caixa preta sob a estante da sala, além da quantia de R\$ 141,00 (cento e quarenta e um reais), em notas variadas. No quarto da acusada, dentro do guarda-roupa, os policiais ainda localizaram uma porção bruta de cocaína e saquinhos plásticos transparentes, comumente utilizados para a individualização de drogas.

Conforme o auto de constatação preliminar (fls. 12/14) e o exame químico-toxicológico (fls. 112/115), os entorpecentes localizados na apreensão correspondiam à 20,99 g (vinte e nove gramas e noventa e nove centigramas) da substância cocaína, divididas em 39 (trinta e nove) porções (fl. 19) e, também, em sua forma bruta (fl. 18), além de 30,53 g (trinta gramas e cinquenta e três centigramas) da droga "crack", derivada da cocaína, divididas em 143 (cento e quarenta e três) porções (fl. 26). Encontradas também, no local, mais de 200 (duzentas) embalagens plásticas comumente utilizadas para o armazenamento de drogas (fl. 231).

A quantidade e a forma que os entorpecentes foram encontrados indicam que a acusada praticou o crime do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. A circunstância em que apreendidas as drogas, aliada à forma como estavam separadas, em múltiplas porções individualizadas para pronta-entrega (fls. 19 e 26), além dos demais apetrechos (fl. 25) e quantia em notas variadas (fl. 27), deixa incólume de dúvidas a prática

delituosa em que incorreu a acusada. Portanto, valendo-se dos critérios do artigo 28, §2º, do mesmo diploma, a conduta da ré se subsume ao artigo 33, notadamente no verbo "guardar" e "ter em depósito".

Nesse sentido: "Os indícios, quando veementes, convergentes e concatenados, não neutralizados por contra-indícios ou por alibi comprovado, autorizam condenação" (Julgados do Tacrim 51/342, 51/248, 58/192, 59/219, 50/183, 50/395), "podendo levar à certeza moral da veracidade do fato pesquisado" (Julgados do Tacrim 84/411), "imposta a conclusão condenatória pelo bom senso e pelas características particulares do fato incompatível com explicação diversa" (Julgados do Tacrim 90/319).

Oportuno lembrar que, para a configuração do crime previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, não se exige qualquer ato de tráfico, bastando, como na espécie, que o agente realize quaisquer das condutas previstas pelo preceito primário do tipo penal, o que ficou configurado pela apreensão de grande quantidade das substâncias entorpecentes que a acusada guardava e tinha em depósito. Da mesma forma, é inexigível a tradição para a consumação do delito. Já decidiu o Supremo Tribunal Federal que "a noção de tráfico ilícito de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização" (HC 69.806/00 Rel.Min. Celso de Melo in. DJU 04.06.1993 p. 11012).

Repise-se, ainda, que os policiais militares foram uníssomos em asseverar a localização dos entorpecentes nas circunstâncias descritas, mormente no cômodo em que a ré habitava. Ademais, tais depoimentos se coadunam com as demais provas constantes dos autos.

E não há motivo para desacreditar o depoimento dos policiais, já que firmes e consentâneos com os fatos. Segundo a jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos, a quantidade de droga, dentre outras, evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes - Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente a ré - Recurso não provido. (TJSP; Apelação 0002194-52.2016.8.26.0635; Relator (a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 8ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 23/11/2017; Data de Registro: 27/11/2017 - grifo não existente no original)

APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - PRELIMINAR - Cerceamento de defesa por indeferimento de rol de testemunhas de defesa - Não ocorrência - Pedido formulado em momento inadequado - Preclusão - Ausência de prejuízo - Preliminar rejeitada. TRÁFICO de DROGAS - Materialidade e autoria delitiva nitidamente demonstradas - Versão do réu restou isolada nos autos - Falas dos policiais militares firmes e coerentes - Depoimentos que se revestem de fé-pública, corroborados pelo conjunto probatório - Traficância praticada pelo réu devidamente comprovada - Condenação era de rigor - Dosimetria - penas e regime fechado bem aplicados - Recurso defensivo improvido. (TJSP; Apelação 0000026-72.2015.8.26.0551; Relator (a): Edison Brandão; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Limeira - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 22/03/2016; Data de Registro: 30/03/2016 - grifo não existente no original)

Os servidores públicos, inclusive policiais, empossados que são após formal compromisso de bem e fielmente cumprirem seus deveres funcionais, têm, no desempenho de suas atuações, presunção de que agem escorreitamente, não se podendo ofensivamente presumir que os informes que, em testemunho ou em documentos oficiais oferecem a seus superiores e à Justiça, sejam ideologicamente falsos, tendo por vil escopo inculpar inocentes. (RT 411/266)

Não há por que duvidar dos depoimentos dos policiais, pois estão em sintonia com as demais provas produzidas durante a instrução processual, inexistindo qualquer

indício de que tivessem interesse em prejudicar a acusada. Destarte, as provas são robustas e hígdas, e autorizam a condenação.

Passo à dosagem da pena.

PENA - A ré é primária e sem antecedentes criminais. Atento às diretrizes traçadas pelos artigos 59 e 60 do Código Penal e artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, fixo a pena base acima do mínimo legal, considerando a diversidade, a quantidade (mais de 100 porções individualizadas) e a natureza altamente nociva dos entorpecentes apreendidos (cocaína e "crack"), de modo que a fixo em 7 anos, 1 mês e 21 dias de reclusão e 714 dias-multa. Fixo o quantum unitário da pena pecuniária no mínimo legal, tendo em vista inexistirem informações a respeito da situação financeira da acusada.

Na segunda fase, verifico a atenuante da confissão prevista no artigo 65, III, "d", do Código Penal, de modo que minoro a pena em 1/6, remontando, nesta etapa, a 5 anos, 11 meses e 12 dias de reclusão, e 595 dias-multa.

Na terceira fase, presente a causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, considerando que a acusada não é reincidente e não possui maus antecedentes, nem há demonstração de que se dedique às atividades criminosas ou integre organização criminosa, conforme apontado pela informação nº 102/2020 emanada pela polícia civil à fl. 110, razão pela qual reduzo a pena em 2/3 (dois terços), resultando, como pena final, 1 ano, 11 meses e 24 dias de reclusão, e 198 dias-multa. Não foram apresentados, nestes autos, firmes elementos de que a acusada integre organização criminosa ou que se dedique às atividades criminosas, mormente porque a prova testemunhal não comprovou, de maneira indubitosa, a reiteração da prática do crime ou o envolvimento permanente com o tráfico.

Considerando o disposto nos artigos 43 e 44, incisos I, II e III, ambos do Código Penal, bem como a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, substituo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Assim, a substituição se dará por 2 (duas) penas restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, §2º, segunda parte, do Código Penal, pelo mesmo período da condenação (1 ano, 11 meses e 24 dias), fixadas elas em prestação de serviços à comunidade (artigo 46 do Código Penal), bem como prestação pecuniária consistente no pagamento de 01 salário-mínimo, destinada a entidade pública ou privada com destinação social, a ser fixada pelo juízo da execução, mantida a pena pecuniária no mínimo legal. Nessa linha: Supremo Tribunal Federal, HC 118.676, MT, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, Julg. 11/03/2014, DJE 28/03/2014; Supremo Tribunal Federal, HC 116.777, SC, Relª Min. Rosa Weber, Julg. 25/02/2014, DJE 18/03/2014.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, para CONDENAR a acusada MARIANA ZANON, qualificada nos autos, à pena de prestação de serviços à comunidade, à razão de 1 (uma) hora de tarefa por dia de condenação - 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 24 (vinte e quatro) dias (artigo 46, §3º, do Código Penal), bem como à prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo, destinada a entidade pública ou privada com destinação social, a ser fixada pelo juízo da execução e pena pecuniária consistente no pagamento de 198 (cento e noventa e oito) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos, nos termos do artigo 49, § 2º, do Código Penal, por ter infringido o disposto no artigo 33, "caput" e §4º, da Lei nº 11.343/2006.

Na hipótese de descumprimento injustificado da restrição imposta (artigo 44, § 4º do Código Penal), deverá a acusada iniciar o cumprimento da pena corporal no regime aberto, inclusive por ser primária e pela quantidade da pena imposta.

Não estando presa por este processo, não imponho o imediato cumprimento da pena. Decreto a perda dos objetos (fls. 07/08) e do numerário apreendido (fl. 111) em favor da União, o que faço com fundamento no artigo 63 §1º, da Lei nº 11.343/06, fazendo-se as devidas anotações e comunicações.

Custas pela acusada, ressalvado o benefício de justiça gratuita.

P.I.C.

Jaú, 02 de junho de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA